

上海海鸟企业发展股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：本次会议没有否决提案的情况
本次会议没有新的议案提交表决

一、会议召开和出席情况：

上海海鸟企业发展股份有限公司二 00 九年第一次临时股东大会，于 2009 年 11 月 26 日在上海市虹桥路 2451 号逸和龙柏饭店 2 楼会议室召开，本次股东大会以现场投票的方式，参加表决的股东（股东授权代理人）共 16 人，共持有代表公司 18,930,774（一仟八佰九拾三万零七佰七拾四）股有表决权股份，占公司股份总数的 21.7078 %。本次会议由公司董事长张宗宝先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席会议。会议由公司董事会召集，程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况：

大会以记名投票的表决方式，以现场的方式审议通过了以下三项议案：

1、审议公司成立董事会审计委员会的议案

参加表决的股数为：18,930,774（一仟八佰九拾三万零七佰七拾四）股，意见如下：

同意：18,878,174（一仟八佰八拾七万八仟一佰七拾四）股 占 99.7221 %

反对：2,480（二仟四佰八拾）股 占 0.0131 %

弃权：50,120（五万零一佰二拾）股 占 0.2648 %

2、审议公司董事会审计委员会工作细则的议案

参加表决的股数为：18,930,774（一仟八佰九拾三万零七佰七拾四）股，意见如下：

同意：18,878,174（一仟八佰八拾七万八仟一佰七拾四）股 占 99.7221 %

反对：2,480（二千四百八十）股 占 0.0131 %
弃权：50,120（五万零一百二十）股 占 0.2648 %

3、审议修改公司章程的议案

参加表决的股数为：18,930,774（一仟八百九拾三万零七佰七拾四）股，意见如下：

同意：18,878,174（一仟八百八拾七万八仟一佰七拾四）股 占 99.7221 %
反对：2,480（二千四百八十）股 占 0.0131 %
弃权：50,120（五万零一百二十）股 占 0.2648 %

三、律师见证情况：

本次股东大会由上海徐伟奇律师事务所见证，并出具了法律意见书。

律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和表决程序均符合法律法规、《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件：

- （一）、2009 年第一次临时股东大会决议
- （二）、律师出具的法律意见书

特此公告

上海海鸟企业发展股份有限公司董事会

2009 年 11 月 27 日